

Projekt Nachtfalter — Private Equity Buyout, Schuldschein und NPL-Portfolio

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (16)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00-aktenuebersicht.md

Projekt Nachtfalter — Aktenübersicht

Parteien

- Käufer: Rheintor Capital Fund III GmbH & Co. KG.
- BidCo: Nachtfalter Erwerbs GmbH, Frankfurt am Main.
- Verkäufer: Familie Waldhausen und Südwest Industrieholding AG.
- Target: Heidelberger Präzisionstechnik Gruppe, 480 Mitarbeitende, Werkzeugmaschinenkomponenten.
- Finanzierung: Senior/Unitranche-Mix, altes Schuldscheindarlehen 42 Mio. EUR, Kundenfinanzierungsportfolio mit Ausfällen.

Deal-Knackpunkte

1. Schuldscheindarlehen enthält Übertragungs- und Informationsklauseln, die nicht zum SPA-Zeitplan passen.
2. LMA-basierte Altfinanzierung hat Change-of-Control und Prepayment-Themen.
3. NPL-Portfolio könnte Kreditweitmarktgesetz, Datenschutz und Servicing auslösen.
4. Management will 12 % Roll-over, aber Leaver-Regeln sind ungeklärt.
5. Verkäufer nennt Adjusted EBITDA 28,4 Mio. EUR; Financial DD sieht 22,1 Mio. EUR.

Datei: 01-partnerauftrag.md

Partnerauftrag

Bitte bis morgen 11:00 Uhr:

- Red-Flag-Liste für Schuldschein, LMA Facility und NPL-Portfolio.
- Fünf Fragen an die Bankenseite.
- Kurzes IC-Memo, ob wir Signing in vier Wochen schaffen.
- Bitte nicht nur 'üblich' schreiben. Wenn etwas Marktstandard sein soll, brauchen wir den konkreten Dokumentenbezug.

Datei: 02-term-sheet-auszug.md

Term Sheet — Auszug

Enterprise Value: 224 Mio. EUR.

Kaufpreis: Locked Box 31.12.2025, Leakage-Katalog noch offen.

Finanzierung: 130 Mio. EUR Senior/Unitranche, 25 Mio. EUR Vendor Loan, Management Roll-over 12 %, Sponsor Equity 84 Mio. EUR.

Conditions: Kartellfreigabe Deutschland/Österreich, Schuldschein-Consent soweit erforderlich, Ablösung Altfinanzierung, Management Participation Agreement, keine Material Adverse Change.

Datei: 03-datenraumindex.md

Datenraumindex — Auszug

1. Corporate

2. Finance

- Schuldscheinbedingungen 2022 - Zahlstellenkorrespondenz - LMA Facility Agreement Altfinanzierung - Sicherheitenliste

3. Commercial

4. Legal/Regulatory

5. HR/Management

6. NPL/Kundenfinanzierung

- Portfolio Tape - Servicing-Vertrag - Datenschutznotiz

7. Tax

8. ESG/Cyber

Datei: 04-schuldschein-notiz.md

Schuldscheindarlehen — erste Notiz

Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Tranchen. Die Zahlstelle führt ein Darlehensgeberregister. Eine Übertragung ist nach Dokumentenlage möglich, aber der Borrower soll informiert werden; bei bestimmten Erwerbern besteht ein Zustimmungsvorbehalt. Unklar ist, ob der Erwerber der Schuldscheinposition zugleich Käuferseite/BidCo-Finanzierer sein darf.

Zu prüfen

- Abtretung oder Vertragsübernahme?
- Zustimmung/Notice/Zahlstellenregister.
- Sicherheiten und pari-passu-Klauseln.
- Datenschutz/Bankgeheimnis beim Investor.
- Auswirkungen auf Closing Conditions.

LMA-basierte Altfinanzierung — erste Notiz

Der Vertrag ist als englisches Facility Agreement strukturiert. Die Definitionen zu Change of Control, Majority Lenders, Transfer, Assignment, Novation und Prepayment müssen am Originaltext geprüft werden. Keine Annahme, dass 'LMA' automatisch eine bestimmte Fassung bedeutet.

Red Flags

1. Transfer Certificate liegt nicht im Datenraum.
2. Security Agent verlangt Update des Sicherheitenpakets vor Prepayment.
3. Ein Hedge-Vertrag hängt an derselben Facility.
4. Consent-Anforderungen können CP-Zeitplan sprengen.

Datei: 06-npl-portfolio.md

NPL-Portfolio Kundenfinanzierung

Das Target hat 180 Kundenfinanzierungen für Maschinenverkäufe. Davon sind 27 notleidend, Gesamtforderung 6,8 Mio. EUR, erwartete Recovery 2,1 Mio. EUR. Der Verkäufer will das Portfolio vor Closing abspalten; die Käuferseite will es lieber im Working-Capital-Mechanismus sehen.

Offene Punkte

- Wer ist Kreditgeber, wer Servicer, wer Datenverantwortlicher?
- Ist das Kreditweitmarktgesetz betroffen?
- Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen?
- Gibt es Verbraucherkredite oder nur B2B?
- Sind Schuldner über Abtretung/Servicing informiert?

Datei: 07-management-rollover.md

Management Roll-over

CEO, CFO und CTO wollen mit 12 % reinvestieren. Der Sponsor will Good-/Bad-Leaver, Vesting, Vesting Acceleration bei Exit, Non-Compete und Drag/Tag. Das Management fragt, ob der Vendor Loan die Bewertung verwässert.

Datei: 08-ic-memo-entwurf.md

IC-Memo — Entwurf

Deal-These

Heidelberger Präzisionstechnik ist industriell attraktiv, aber die Finanzierungs- und NPL-Themen sind keine Nebenfragen. Signing in vier Wochen ist nur realistisch, wenn Schuldschein- und LMA-Consents sofort parallel laufen und das NPL-Portfolio eindeutig strukturiert wird.

Empfehlung

Go mit Bedingungen:

1. Schuldschein-Transfermemo bis Freitag.
2. LMA-Consent-Tracker mit Agent bis Montag.
3. NPL-KrZwMG/DSGVO-Screening vor Binding Offer.
4. Management Participation Heads bis Signing-1 Woche.

Datei: 09-qa-liste.md

Q&A-Liste

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen und Zahlstellenprotokolle.
2. Bitte aktuelles Darlehensgeberregister.
3. Bitte LMA Transfer Certificate Form und Security Agent-Korrespondenz.
4. Bitte Portfolio Tape NPL mit Schuldnerstatus, Sicherheiten, Mahnstand, Datenschutzinformationen.
5. Bitte Hedge-Dokumente zur Altfinanzierung.
6. Bitte Management-Roll-over-Vorschlag und steuerliche Notiz.

Datei: 13-management-call-transkript.md

Management-Call — Transkript-Auszug

Partner: Wir müssen heute vor allem Finanzierung und Kundenfinanzierungen verstehen. Bitte keine Bewertungsgeschichte, sondern harte Fakten.

CFO: Das Schuldscheindarlehen ist aus unserer Sicht frei handelbar. Die Zahlstelle müsste das einfach umtragen.

Associate: Gibt es dazu eine Klausel oder nur die Annahme aus der letzten Refinanzierung?

CFO: Es gibt eine Übertragungsklausel, aber wir haben sie nicht im Kopf. Die Zahlstelle war damals recht entspannt.

Partner: Entspannt ist kein Closing Deliverable.

CEO: Das NPL-Portfolio ist operativ klein. Es sind nur Kunden, die Maschinen finanziert haben.

Associate: Sind das Darlehen, Ratenzahlungsvereinbarungen, Eigentumsvorbehalte oder Leasing?

CFO: Unterschiedlich. In der Excel steht nur 'Customer Finance'. Einige Maschinen stehen noch bei uns als Sicherung.

Partner: Dann ist das kein kleines Nebenthema. Bitte Portfolio Tape mit Vertragsart, Schuldner, Sicherheiten, Mahnstand und Datenschutzinformation.

Management: Beim Roll-over wollen wir fair behandelt werden. Wir akzeptieren Leaver-Regeln, aber kein Bad-Leaver bei normaler Kündigung.

Partner: Das gehört ins Management Participation Package, nicht in eine Nebenmail.

Datei: 14-lender-questions.md

Fragen an Facility Agent, Zahlstelle und Banken

Schuldschein

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen einschließlich Übertragungsregel, Zustimmungsvorbehalten, Notice-Mechanik und Registerführung.
2. Wer ist Zahlstelle und wer führt das Darlehensgeberregister?
3. Gibt es bekannte Restricted Transferees oder Wettbewerber-/Sponsor-Ausschlüsse?
4. Welche Formerfordernisse gelten für Abtretung oder Vertragsübernahme?
5. Sind Sicherheiten, pari-passu-Erklärungen oder negative pledges mitbetroffen?

LMA-basierte Facility

1. Welche Fassung des hochgeladenen Vertrags ist executed?
2. Welche Transfermechanik ist für den geplanten Refinanzierungsschritt vorgesehen?
3. Wer muss einem Change of Control, Prepayment oder Transfer zustimmen?
4. Gibt es Hedging-Verträge, die parallel beendet oder noviert werden müssen?
5. Welche Security Releases sind am Closing zwingend?

NPL/Kundenfinanzierungen

1. Wer ist Kreditgeber/Gläubiger im Vertrag?
2. Gibt es Verbraucher oder ausschließlich Unternehmer?
3. Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen, Forderungen oder Garantien?
4. Wer hat Schuldnerdaten verarbeitet und wie wurden Schuldner informiert?
5. Ist ein Kreditdienstleister eingesetzt oder erforderlich?

Datei: 15-transfer-closing-checkliste.md

Transfer- und Closing-Checkliste

Schuldschein

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Bedingungen vollständig im Datenraum	Seller Counsel	offen	nur Auszug vorhanden
Register/Zahlstelle bestätigt	Finance Team	offen	Ansprechpartner fehlt
Consent/Notice-Matrix	Buyer Counsel	offen	abhängig vom Dokument
Sicherheitenprüfung	Banking Counsel	offen	pari-passu unklar
Datenschutz/Vertraulichkeit	Regulatory	offen	Investor erhält Schuldnerdaten

LMA Facility

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Executed Version bestätigt	Agent	offen	Markup im Datenraum reicht nicht
Change-of-Control-Analyse	Buyer Counsel	offen	CP für Signing?
Prepayment Notice	Borrower	offen	Frist prüfen
Security Release	Security Agent	offen	Notar-/Registerthemen
Hedge Termination	Treasury	offen	Break Costs

NPL-Portfolio

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Portfolio Tape vollständig	Target CFO	offen	Vertragsarten fehlen
KrZwMG-Screening	Regulatory	offen	Kreditkäufer/Kreditdienstleister
DSGVO-Prüfung	Data Team	offen	Schuldnerinformationen
Sicherheitenliste	Finance Legal	offen	Maschinenstandorte
SPA-Behandlung	Corporate	offen	Excluded Asset oder Working Capital?

Datei: 16-portfolio-tape-analyse.md

NPL Portfolio Tape — Analysevermerk

Erste Sichtung

Das Portfolio Tape listet 180 Kundenfinanzierungen. Die Spalte 'Type' ist nur bei 61 Einträgen gefüllt. 42 Einträge heißen 'Installment', 12 'Loan', 7 'Lease-like'. Bei 119 Einträgen ist unklar, ob es sich um Ratenzahlung aus Kaufvertrag, Darlehen, Mietkauf oder Leasing handelt.

Auffälligkeiten

- 27 notleidende Forderungen, davon 9 mit Maschinen im Ausland.
- 4 Schuldner sind Einzelunternehmer; Verbraucherstatus nicht ausgeschlossen.
- 13 Verträge enthalten Eigentumsvorbehalt, aber keine klare Sicherheitenverwertung.
- 5 Schuldner haben Datenschutz-Auskunftsersuchen gestellt.
- 2 Forderungen wurden bereits an Inkassodienstleister übergeben.

Deal-Folge

Das Portfolio kann nicht einfach mit einem Satz 'wird vor Closing bereinigt' erledigt werden. Es braucht eine Strukturentscheidung:

1. Verbleib im Target mit Kaufpreisanpassung.
2. Carve-out an Verkäufer.
3. Verkauf an Kreditkäufer/Service.
4. Einzelwertberichtigung plus SPA-Indemnity.

Jede Variante hat andere Rechts-, Steuer-, Datenschutz- und Zeitfolgen.

Datei: 17-red-flag-report.md

Red-Flag-Report — Arbeitsfassung

Executive Summary

Der Deal ist machbar, aber nicht im reinen Corporate-Standardprozess. Die Finanzierungsthemen greifen in Closing, Kaufpreis, Datenschutz, Regulatory und Insolvenz-/Distressed-Risiken ein. Die Aussage des Verkäufers, Schuldschein, LMA-Facility und NPL-Portfolio seien 'Finanzierungsanhang', ist nicht haltbar.

Rote Punkte

1. Schuldschein

Übertragungsmechanik und Zustimmungserfordernisse sind unklar. Ohne vollständige Bedingungen kann nicht beurteilt werden, ob die angestrebte Refinanzierung und das Signing-to-Closing-Timing funktionieren.

2. LMA-Facility

Das Dokument ist hochgeladen, aber nicht als executed Version bestätigt. Change-of-Control, Prepayment, Hedge und Security Release können Closing blockieren.

3. NPL-Portfolio

Rechtsnatur der Kundenfinanzierungen ist uneinheitlich. KrZwMG-/DSGVO-/Sicherheitenfragen sind offen. Ein Verkauf vor Closing kann mehr Zeit brauchen als der gesamte Dealplan vorsieht.

4. Management Roll-over

Das Management ist kommerziell eingebunden, aber die Leaver- und Vesting-Regeln fehlen. Das ist für Incentivierung und Exit-Schutz zentral.

Empfehlung

Binding Offer nur mit Finance/Regulatory-CPs und klarer SPA-Behandlung des NPL-Portfolios.

Datei: 18-board-paper.md

Board Paper — Rheintor Capital Investment Committee

Beschlussfrage

Soll Rheintor Capital ein Binding Offer für die Heidelberger Präzisionstechnik Gruppe abgeben, obwohl Finanzierungs- und NPL-Themen noch offen sind?

Legal View

Ja, aber nur mit Schutzmechanismen. Der industrielle Investment Case ist plausibel. Die rechtliche Deal-Fähigkeit hängt jedoch an Schuldschein-Transfer, LMA-Consent/Refinancing, NPL-Struktur, Management Participation und Kartell-/FDI-Zeitplan.

Entscheidungsmatrix

Punkt	Risiko	Schutz
Schuldschein	Transfer/Consent unklar	CP oder Verkäufer-Cure vor Signing
LMA Facility	Change of Control/Prepayment	Agent Call, executed docs, closing deliverables
NPL Portfolio	KrZwMG/DSGVO/Sicherheiten	Carve-out oder Indemnity plus Tape-Cure
Management	Roll-over ungeklärt	MEP Heads vor Signing
EBITDA	QoE-Abweichung	Kaufpreis-/Locked-Box-Anpassung

Empfohlenes Votum

Proceed to Binding Offer mit Finance/Regulatory Red Flag Annex. Kein Signing ohne vollständiges Schuldscheinpaket, executed Facility Agreement, NPL-Strukturentscheidung und MEP Heads of Terms.

E-Mails

Datei: 10-eml-bank-und-agent.eml

Von	associate@kanzlei.example
An	finance.team@rheintor.example
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Nachtfalter - Schuldschein/LMA Consent

Wir brauchen dringend die Zahlstellenunterlagen zum Schuldschein und den aktuellen Facility-Agent-Stand. Bitte keine Freigabeannahme auf Basis 'LMA ueblich'. Wir pruefen nur am konkreten Vertrag.

Viele Gruesse
Deal Team

CSV-Tabellen

Datei: 11-finanzierungsstruktur.csv

Instrument	Betrag EUR Mio	Status	Red Flag
Sponsor Equity	84	geplant	IC-Freigabe
Senior/Unitranche	130	Term Sheet	Covenants offen
Vendor Loan	25	verhandelt	Rang/Sicherheiten
Schuldschein Target	42	bestehend	Transfer/Consent
NPL Portfolio	6.8	problematisch	KrZwMG/DSGVO

Datei: 12-risikoregister.csv

Thema	Ampel	Owner	Nächster Schritt
Schuldschein Transfer	rot	Finance Legal	Bedingungen/Notice prüfen
LMA Consent	rot	Bank Counsel	Agent Call
NPL Portfolio	rot	Regulatory	KrZwMG/DSGVO-Screening
Management Roll-over	orange	Corporate	Heads of Terms
Adjusted EBITDA	orange	Financial DD	QoE Abgleich